

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

**Formulación MGA — Territorios Digitales Transformativos · Arauca**

Ref.: CCMS-CB-2026-001-B-v11 · Bogotá D.C. · Formalizado a la firma de las partes

Solo formulación MGA · Alineado a Propuesta v11

**CONTRATANTE**

NOMBRE **FIBERGROUP S.A.S. E.S.P.**  
NIT **901.322.864-7**  
REP. LEGAL **Ciro Manuel González Hernández · C.C. 91.511.053**  
DIRECCIÓN **Calle 46 # 39-56, Cabecera del Llano · Bucaramanga, Santander**  
CORREO **Gerencia@fibergroup.net**  
TELÉFONO **(607) 691 6069**

En adelante **EL CONTRATANTE**

**CONTRATISTA — CONSULTOR**

NOMBRE **Carlos Camilo Madera Sepúlveda**  
C.C. **79.801.495 de Bogotá**  
NIT/RUT **79.801.495-7**  
DOMICILIO **Bogotá D.C., Colombia**  
CORREO **cmadera@udc.edu.co**  
TELÉFONO **+57 300 472 4009**

En adelante **EL CONTRATISTA**

**CONSIDERANDOS**

Que el Contratante requiere los servicios de un consultor especializado para la formulación del proyecto de inversión pública *Territorios Digitales Transformativos · Arauca*, mediante la Metodología General Ajustada (MGA Web) del DNP. Que el Contratista presentó la **Propuesta técnico-económica Ref. CCMS-CB-2026-001-v11**, aceptada por las partes y que se incorpora como **anexo único y parte integral** de este contrato. Que las partes celebran el presente contrato con sujeción a las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA 1ª — OBJETO**

El Contratista prestará servicios de consultoría especializada para la **formulación completa del proyecto de inversión pública Territorios Digitales Transformativos · Arauca**, conforme a la MGA Web (Manual v6.0, DNP), bajo el alcance, metodología y entregables (E1 Diagnóstico+Solución · E2 Detalle técnico · E3 Detalle presupuestal · E4 Consolidación+BPIN) detallados en la Propuesta v11 (Anexo único), hasta la obtención del código BPIN ante el DNP-SUIFP.

**CLÁUSULA 2ª — VALOR**

VALOR TOTAL · IVA INCLUIDO

**\$27.000.000 COP**

EN LETRAS

*Veintisiete millones de pesos M/cte.*

El valor incluye todos los costos del Contratista. Los costos de los frentes externos (Arquitectura de Redes, Especialista Presupuesto y Técnicos de Campo) son responsabilidad del Contratante, conforme al Anexo único.

**CLÁUSULA 3ª — FORMA DE PAGO**

Pago en cuatro (4) hitos verificables alineados al ciclo Agile-ODI de tres sprints (Anexo único):

| HITO                       | CONDICIÓN                                                    | %           | MONTO COP           | FECHA ESTIM. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| <b>Starting · E0</b>       | Firma del contrato y kick-off                                | 20%         | <b>\$5.400.000</b>  | 28 abr 2026  |
| <b>Sprint 1 · Draft</b>    | Cierre S1 — Draft E1 (diagnóstico+solución+sector+impacto)   | 30%         | <b>\$8.100.000</b>  | 4 may 2026   |
| <b>Sprint 2 · MVP v1.0</b> | Cierre S2 — sign-off integral E2+E3 (técnico + presupuestal) | 30%         | <b>\$8.100.000</b>  | 9 may 2026   |
| <b>Sprint 3 · RC v1.1</b>  | Cierre S3 — RC v1.1, MGA Web §7-§8 y BPIN emitido            | 20%         | <b>\$5.400.000</b>  | 16 may 2026  |
| <b>Total</b>               |                                                              | <b>100%</b> | <b>\$27.000.000</b> | —            |

Pagos por transferencia bancaria a Banco · Tipo cuenta · No. Número de cuenta a nombre de Carlos Camilo Madera Sepúlveda, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al sign-off del sprint correspondiente. Las fechas estimadas admiten margen de ±5 días hábiles sin que constituya incumplimiento.

**CLÁUSULA 4ª — PLAZO DE EJECUCIÓN**

Aproximadamente **tres (3) semanas calendario** desde la fecha de firma (28 abr 2026), con cierre estimado el 16 may 2026, conforme al ciclo Agile-ODI de tres sprints definido en el Anexo único. Prórroga de mutuo acuerdo mediante otrosí, por causas atribuibles al Contratante o fuerza mayor documentada.

## CLÁUSULA 5ª — OBLIGACIONES DE LAS PARTES

**5.1 Del Contratista:** entregar productos E1–E4 con calidad técnica suficiente para aprobación SUIFP-DNP, conforme alcance, sprints y criterios de aceptación (DoD) del Anexo único; gestionar registro MGA Web hasta obtención BPIN; mantener confidencialidad; atender requerimientos técnicos del DNP.

**5.2 Del Contratante:** desembolsar pagos en plazos pactados; suministrar insumos requeridos (datos territoriales, especificaciones técnicas, indicadores sectoriales); garantizar disponibilidad de frentes externos; revisar y emitir sign-off de cada entregable en plazo no mayor a dos (2) días hábiles dentro del sprint en curso.

## CLÁUSULA 6ª — PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

**6.1 Propiedad intelectual.** Los entregables específicos del proyecto serán propiedad del Contratante una vez efectuado el pago total del valor del contrato. Los marcos metodológicos y know-how empleados por el Contratista (CRISP-DM, BSC-s v5.1, RBM-GAC, Agile–ODI, KDMO) permanecen como propiedad exclusiva del Contratista; el Contratante no adquiere derecho de uso, reproducción o comercialización sobre dichos marcos. Los datos primarios — territoriales, estadísticos y técnicos — aportados por el Contratante o levantados por los frentes externos (B, C, D) son y seguirán siendo de propiedad del Contratante o de sus titulares originales.

**6.2 Licencia de portafolio.** El Contratista conserva una licencia no exclusiva, perpetua y gratuita para usar versiones **anonimizadas** de los entregables en su portafolio profesional, casos de estudio y publicaciones académicas, sin revelar información identificable del Contratante ni datos sensibles del territorio.

**6.3 Confidencialidad.** Las partes mantendrán estricta confidencialidad sobre la información técnica, financiera, territorial y estratégica intercambiada en desarrollo del contrato. Esta obligación subsistirá por **seis (6) meses** contados desde la terminación del contrato, salvo información pública, de dominio de terceros o requerida por mandato legal.

**6.4 Cláusula penal por violación de confidencialidad.** La parte que incumpla la obligación de confidencialidad pagará a la otra, a título de cláusula penal pecuniaria, una sanción equivalente al **cien por ciento (100%) del valor total del contrato (\$27.000.000 COP)**, sin perjuicio de los daños y perjuicios adicionales que se prueben.

## CLÁUSULA 7ª — CAUSALES DE TERMINACIÓN

El contrato podrá terminarse anticipadamente por: **mutuo acuerdo** mediante otrosí con liquidación proporcional; **incumplimiento del Contratista**, previo requerimiento escrito y plazo de cinco (5) días hábiles para subsanar; **incumplimiento del Contratante** en pagos, otorgando al Contratista derecho a suspender previo aviso de tres (3) días hábiles y a cobrar los entregables ya producidos; o por **fuerza mayor** debidamente documentada.

## CLÁUSULA 8ª — DOCUMENTO INTEGRANTE

Forma **parte integral** del presente contrato, con igual valor jurídico vinculante:

### ANEXO ÚNICO

#### Propuesta técnico-económica · Ref. CCMS-CB-2026-001-v11

Documento maestro con objeto, alcance, metodología (CRISP-DM · BSC-s v5.1 · RBM-GAC · Agile–ODI), entregables por sprint con criterios de aceptación (DoD), cronograma Gantt, módulos MGA Web §1–§8 y estructura presupuestal. Sus contenidos se entienden incorporados como obligaciones contractuales exigibles.

En caso de contradicción, prevalece el texto del contrato; en silencio o vacío, se complementa con la Propuesta v11.

## CLÁUSULA 9ª — DISPOSICIONES GENERALES

**9.1 Independencia:** El Contratista actúa como profesional independiente. No se genera relación laboral ni vínculo de subordinación. El Contratista responde por sus obligaciones tributarias, de seguridad social y parafiscales.

**9.2 Modificaciones:** Cualquier modificación al objeto, valor, plazo o forma de pago deberá constar en otrosí escrito firmado por ambas partes. Cambios de alcance posteriores al sign-off de un sprint podrán generar ajuste en el valor, previo acuerdo.

**9.3 Resolución de conflictos:** Las diferencias se resolverán de manera directa y amigable dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación. Si no se logra acuerdo, las partes se someterán a la jurisdicción ordinaria de la República de Colombia, con domicilio en Bogotá D.C.

## CLÁUSULA 10ª — ACEPTACIÓN Y FIRMAS

En constancia de haber leído, entendido y aceptado el presente contrato y su anexo único, las partes lo suscriben en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor en la ciudad de Bogotá D.C. El contrato se entiende **formalizado a la firma de ambas partes**, fecha desde la cual surte plenos efectos jurídicos.



---

**Ciro Manuel González Hernández**

REPRESENTANTE LEGAL · EL CONTRATANTE

FIBERGROUP S.A.S. E.S.P. · NIT 901.322.864-7

C.C. 91.511.053 · Gerencia@fibergroup.net

---

**Carlos Camilo Madera Sepúlveda**

EL CONTRATISTA

C.C. 79.801.495 de Bogotá · RUT 79.801.495-7

+57 300 472 4009 · cmadera@udc.edu.co

---

**CONFIDENCIAL**

Uso restringido · partes  
signatarias

CCMS-CB-2026-001-B-v11 · contrato v3

**Carlos Camilo Madera Sepúlveda**

Innovación Transformativa · 2026